

1501627-65.2021.8.26.0248

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Daniela Faria Romano

Comarca: Indaiatuba

Foro: Foro de Indaiatuba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/05/2022

... informalmente confessou a prática do tráfico de drogas.

No mesmo sentido foram as declarações do também policial civil Aprigio Carlos da Silva Neto, inclusive confirmando que no local dos fatos o acusado confessou o tráfico de drogas, mas em solo policial passou a afirmar ser apenas usuário.

Em juízo, o réu confessou a prática delitiva. Narrou que tinha sido demitido, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2ª Vara Criminal DA COMARCA de Indaiatuba

Rua Ademar de Barros, 774, Centro, CEP: 13330-130

Indaiatuba - SP - Telefone: (19) 3309-4303

e-mail: indaiatuba2cr@tjsp.jus.br

1501627-65.2021.8.26.0248 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501627-65.2021.8.26.0248

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Jeferson Aparecido da Silva

Juíza de Direito: Dra. Daniela Faria Romano

Vistos.

JEFERSON APARECIDO DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público porque, no dia 16 de junho de 2021, por volta das 17h10, na rua Silvio Candello, 258, Jardim Morada do Sol, nesta cidade e comarca de Indaiatuba, trazia consigo e guardava, para fins de tráfico, 01 (uma) porção de Cannabis sativa L., acondicionada em invólucro plástico, pesando 0,51 g (cinquenta e um centigramas), bem como 05 (cinco) porções de cocaína, acondicionadas em microtubos plásticos do tipo eppendorf, pesando 2 g (dois gramas), tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Oferecida a denúncia, o réu foi notificado (pág. 130), e o Advogado nomeado para patrocinar sua defesa apresentou resposta à acusação (pág. 134).

Recebida a denúncia (pág. 137/138), o réu foi citado (pág. 167).

Durante a instrução foram ouvidos dois policiais civis, bem como foi interrogado o acusado (gravações eletrônicas em apartado).

Em memorial, o Ministério Público requereu a condenação nos termos da inicial acusatória (pág. 234/238). A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 (pág. 241/255).

É relatório do necessário.

O pedido acusatório é procedente.

Com efeito, a materialidade delitiva restou demonstrada pelo auto de exibição e apreensão de pág. 09/10, pelas imagens de pág. 26/37, pelo laudo de constatação preliminar de pág. 38/40, bem como pelo laudo toxicológico de pág. 102/104.

A autoria é certa.

Sob o crivo do contraditório, o policial civil Roberto Gurgueira Nogare narrou que, na ocasião, realizou campana no local e constatou que o réu traficava entorpecentes no início da rua Silvio Candello, Jardim Morada do sol, nas proximidades do Parque Corolla, conhecido pelo intenso tráfico de drogas que ali ocorre. Disse que durante a campana, que durou por volta de quinze minutos, visualizou o acusado vendendo drogas para cinco ou seis pessoas. Apontou que o acusado tinha o cuidado de não permanecer com a droga em sua posse, e que para tanto a ocultava do outro lado da rua. Aduziu que ele aguardava os compradores defronte a um bar e, à medida que as pessoas se aproximavam, atravessava a rua e apanhava a droga que mantinha escondida na calha de uma residência. Contou que a conduta foi registrada por imagens, sendo possível visualizar uma venda ocorrida bem próximo da viatura descaracterizada que gravava a cena. Asseverou que acompanhou a movimentação de tráfico por cerca de quinze minutos e depois, diante do estado de flagrância, decidiu pela abordagem. Em revista pessoal não foi encontrada droga em poder do acusado, mas apreendida a importância de R\$ 143,00 (cento e quarenta e três reais). Verificando o ponto em que ele foi visto retirando a droga, localizou 05 (cinco) porções de cocaína e 01 (uma) porção de maconha. No momento da abordagem, ele informalmente confessou a prática do tráfico de drogas.

No mesmo sentido foram as declarações do também policial civil Aprigio Carlos da Silva Neto, inclusive confirmando que no local dos fatos o acusado confessou o tráfico de drogas, mas em solo policial passou a afirmar ser apenas usuário.

Em juízo, o réu confessou a prática delitiva. Narrou que tinha sido demitido, estava com seu aluguel atrasado e a proprietária da residência solicitou a devolução do imóvel. Com um filho de dois anos e com a companheira grávida, desesperado passou a consumir cocaína. Disse que estava em um bar na rua de sua residência quando um jovem ofereceu a ele drogas para que vendesse, o que aceitou, já que com o dinheiro recebido poderia pagar o aluguel e também consumir entorpecentes.

Sendo este o conjunto probatório apresentado, tem-se que o relato seguro e coeso dos policiais civis corroboraram a confissão judicial do réu, impondo-se assim a condenação.

Observo que depoimentos prestados por agentes públicos em juízo, mormente quando seguros e harmônicos, gozam de inegável valor probatório, e que os policiais civis ouvidos sequer conheciam o acusado, não tendo motivo algum para falsamente incriminá-lo.

Neste sentido:

“Os servidores públicos, inclusive policiais, empossados que são após formal compromisso de bem e fielmente cumprirem seus deveres funcionais, têm, no desempenho de suas atuações, presunção de que agem escorreitamente, não se podendo ofensivamente presumir que os informes que, em testemunhos ou em documentos oficiais oferecem a seus superiores e à Justiça, sejam ideologicamente falsos, tendo por vil escopo inculpar inocentes.” (RT 411/266)

Assim, a condenação de Jeferson pelo delito de tráfico é medida que se impõe, não merecendo respaldo as considerações defensivas.

Passo a dosimetria da pena.

O réu ostenta antecedente desabonador, em virtude de condenação operada nos autos 1500236-12.2020.8.26.0248 (pág. 265/266). Assim, fixo a pena-base acima do mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Presente a circunstância atenuante da confissão espontânea, retorno as penas ao mínimo legal, ou seja, a 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Não há circunstâncias agravantes.

Ausente a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, posto que há prova do antecedente desabonador, torno as penas definitivas em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, estes fixados no valor unitário mínimo legal.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido acusatório e condeno JEFERSON APARECIDO DA SILVA, qualificado nos autos, ao cumprimento de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, estes fixados no valor unitário mínimo legal, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Jeferson deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime fechado, por expressa disposição legal e tendo em vista seu antecedente desabonador. Subsistindo os motivos que autorizaram a manutenção de sua custódia cautelar, principalmente pela necessidade de se garantir a ordem pública, nego-lhe o direito de recorrer em liberdade. Recomende-se o réu no local em que se encontrar.

Declaro o perdimento da quantia apreendida em favor da União, providenciando a serventia o necessário, bem como determino a incineração das amostras de entorpecentes guardadas para contraprova.

Oficie-se ao IIRGD.

Por fim, com o trânsito em julgado, oficie-e ao TRE e expeça-se guia de recolhimento.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Indaiatuba, 24 de maio de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA